COMPUTER ETHICS

Slide Credits to: K. Avinash, P. Dharun, M. Hariprasadh,
C.K. Jaganathan, S.Jishu
Dr. Ahmet Kılıç

INTRODUCTION

- Ethics is a set of moral principles that govern the behavior of a group or individual.
- Likewise, computer ethics is set of moral principles that regulate the useof computers.

Common issues of computer ethics

Some common issues of computer ethics include intellectual property rights such as copyrighted electronic content, privacy concerns, and how computers affect society.

Contd….

For example, while it is easy to duplicate copyrighted electronic or digital content, computer ethics would suggest that it is wrong to do so without the author's approval.

And while it may be possible to access someone's personal information on a computer system, computer ethics would advise that such an action is unethical.

INTELLECTUAL

You have certainly heard the word property before: it is generally used to mean a possession, or more specifically, something to which the owner has legal rights.

You might have also encountered the phrase intellectual property. This term has become more commonplace during the past few years, especially in the context of computer ethics. But what exactly does it refer to?

Contd…

Intellectual property refers to creations of the intellect (hence, the name): inventions, literary and artistic works, symbols, names, images, and designs used in commerce are a part of it.

Intellectual property is usually divided into two branches, namely *industrial property* which broadly speaking protects inventions and *copyright*, which protects literary and artistic works.

CATEGORISING INTELLECTUAL PROPERY

- Intellectual property is divided into two categories:
- *Industrial property*, includes inventions (patents), trademarks, industrial designs, commercial names, designations and geographic indications (location specific brands) etc.
- *Copyright*, which includes literary and artistic works such as novels, poems and plays, films, musical works, artistic works such as drawings, paintings, photographs, sculptures, and architectural designs.

Copy rights

Copyright is a legal concept, enacted by most governments, giving the creator of an original work exclusive rights to it, usually for a limited time.

WHAT IT CAN PROTECT AND WHAT NOT

-In summary, copyright laws protect intellectual property which includes literary and artistic works such as novels, poems and plays, films, musical works, artistic works such as drawings, paintings, photographs and sculptures, and architectural designs.

-But unlike protection of inventions, copyright law protects only the form of expressions of ideas, not the ideas themselves.

-Remember that a created work is considered protected as soon as it exists, and a public register of copyright protected work is not necessary.

COPY RIGHT ON INTERNET

- But what of works made available to the public on the Internet? Are they at all protected by copyright? Once again, yes! For works made available over a communications network (such as the Internet), the copyright protects original authorship.
- But, according to the Copyright Law, it does not protect ideas, procedures, systems, or methods of operation. This means that once such an online work has been made public, nothing in the copyright laws prevents others from developing another work based on similar principles, or ideas.

REAL PEOPLE EXIST BEHIND THE COMPUTERS

-You are dealing with people, not machines. So think twice before you click on Send button in the mail/chat window

-You are not the only one using the network.

-Keep these other people in mind when you say something on a network.

PROTECT YOUR PRIVACY

- Just as you would in the real world, be aware of risks, fraud and false information which exists on the Internet. Use common sense when deciding whether information is valid. Don't trust or spread further any information about which you are in doubt. Always try to obtain reliable information.
- Protect your personal information to keep someone from using it in an unethical way. (For example, when you enter a prize contest, your name, address, and phone number may be given to a dealer of personal information.)

AVOID SPAMMING

- Spamming is sending unsolicited bulk and/or commercial messages over the Internet.
- Spamming is morally bad if it is intended to destroy and done by infringing on the right of privacy of others.
- It could be good if the message sent benefits the recipients, like giving out warnings or useful information to others.

SOFTWARE PRIVACY

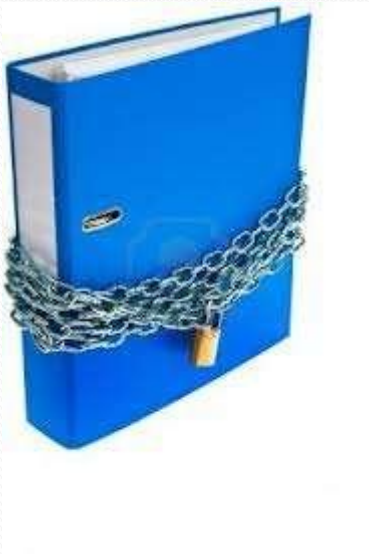
- Software privacy is morally bad when someone reproduces a copy of the software and sells it for profit, produces exactly the same or similar version without giving proper credit to the original author, or simply produces it and distributes it to others.
- It is not immoral to copy the software if someone who has a licensed copy of the software and simply makes a backup copy of the original. One back-up copy of the commercial software can be made, but the back-up copy cannot be used except when the original package fails or is destroyed.

PLAGIARISM

- Plagiarism is copying someone else's work and then passing it off as one's own. It is morally bad because it is an act of stealing.
- Copying programs written by other programmers and claiming it as your own could be an act of plagiarism. It involves lying, cheating, theft, and dishonesty.

FILE PRIVACY

Any computer document produced either by an individual in his private home or in his office should remain private. No one should open any document unless authorized by the individual who created the file himself.



TCK Bilişim Suçları

5237 sayılı TCK’ unda bilişim suçları; “Bilişim alanında suçlar” bölümünde düzenlenmekle birlikte, ayrıca çeşitli bölümlerde de bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi mümkün olan suç tiplerine yer verilmiştir. "Bilişim alanında suçlar" bölümünde yer alan;

a)TCK 243. maddesinde “Bilişim sistemine girme”,
b)TCK 244. maddesinde “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”,
c)TCK 245. maddesinde “Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ”
d)TCK 245/A maddesinde ''Yasak Cihaz veya Programlar'' suçları düzenlenmiştir. Bu ek madde 6698 sayılı yasa ile 07/04/2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME
TCK MADDE 243

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren *veya* orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) (Ek fıkra: 24/03/2016-6698 S.K./30. md) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

BTK
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
VE İLETİŞİM KURUMU

SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME
TCK MADDE 244

[1] Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
[2] Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
[3] Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
[4] Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

BTK
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
VE İLETİŞİM KURUMU

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI
TCK MADDE 245.

[1] Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
[2] Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
[3] Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

ERİŞİMİN ENGELLENMESİ

IP adresinden erişimin engellenmesi

Alan adından erişimin engellenmesi

URL'den erişimin engellenmesi

Erişimin engellenmesi, farklı filtreleme teknikleri kullanarak İnternet ortamında yer alan herhangi bir yayına kullanıcıların erişmesini önlemeyi ifade etmektedir

Hiçbir erişim engelleme tekniği yüzde yüz başarı sağlamaz. **Kesin çözüm içeriğin çıkarılmasıdır.**

URL adresi (link): Herhangi bir içeriğin (metin, resim, video, müzik, oyun vb.) İnternette bulunduğu tam İnternet adresini ifade eder.

Bu çoğu zaman bir web sitesi içindeki herhangi bir web sayfasının adresidir.

Örneğin: https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Yer-Saglayici-Firma-Listesi

BTK
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

Adli mercilerin talepleri (Soruşturma aşamasında hakim, kovuşturma aşamasında mahkeme, GSBH'de savcı)

Vatandaş ihbarları / www.ihbarweb.org.tr

Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ihbarlar / bim.org.tr

Adli İYM

İdari İhbarweb

HIS-Operatör

Operatör (Teknik Değerlendirme)

Hukuk (Hukuki Değerlendirme)

Erişim Sağlayıcılar Erişim Engelleme

YURTİÇİ

Resen veya Mahkeme Kararı

* Çocukların Cinsel İstismarı
* Müstehcenlik
* Fuhuş

Mahkeme Kararı

*Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
* İntihara Yönlendirme
* Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
* Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini
* Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama

YURTDIŞI

(RESEN veya Mahkeme Kararı)

*Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
* İntihara Yönlendirme
* Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
* Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini
* Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama
* Çocukların Cinsel İstismarı
* Müstehcenlik
* Fuhuş

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ
(Gecikmesinde Sakınca Bulunan Haller)

BTK
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

8/A Maddesinin 'Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal' Kapsamında Uygulanması

Madde Kapsamında ihlalin gerçekleştiğini düşünen **Kurumlar** doğrudan BTK'ya başvurarak içerik çıkarma ve/veya erişim engelleme talebinde bulunabilir.

GSH'de Başbakanlık/ Bakanlıklar Yazı ile BTK'ya başvurur

BTK BAŞVURUYU İNCELER VE ENGELLEME KARARLARINI ERİŞİM SAĞLAYICILARA İLETİR

Bu süre sonunda engelleme kararının Sulh Ceza Hakimliğince hükme bağlanmaması durumunda karar geçerliliğini kaybeder.

TİB'in karara itiraz yetkisi mevcuttur

4 saat — Engelleme kararının uygulanması için erişim sağlayıcılara tanınan sürenin sonu

24 saat — İletişim Başkanlığının engelleme kararını Sulh Ceza Hakimliğine götürmesi için öngörülen sürenin sonu

72 saat — Sulh Ceza Hakimliğinin engelleme kararını hükme bağlaması için kanunda öngörülen sürenin sonu

ethics.acm.org

ACM Ethics

The Official Site of the Association for Computing Machinery's Committee on Professional Ethics

acm Committee on Professional Ethics

About | Code of Ethics | Enforcement | Integrity Project

2018 ACM Code

ethics.acm.org ACM Code of Ethics and Professional Conduct

ACM Code of Ethics and Professional Conduct

Search

Archives

Meta

- Log in

Tweets from @ACM_Ethics

AC... · Dec 19

ACM Code of Ethics and Professional Conduct (1)

1. GENERAL ETHICAL PRINCIPLES.

A computing professional should…

1.1 Contribute to society and to human well-being, acknowledging that all people are stakeholders in computing.
1.2 Avoid harm.
1.3 Be honest and trustworthy.
1.4 Be fair and take action not to discriminate.
1.5 Respect the work required to produce new ideas, inventions, creative works, and computing artifacts.
1.6 Respect privacy.
1.7 Honor confidentiality.

ACM Code of Ethics and Professional Conduct (2)

2. PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES.

A computing professional should…

2.1 Strive to achieve high quality in both the processes and products of professional work.
2.2 Maintain high standards of professional competence, conduct, and ethical practice.
2.3 Know and respect existing rules pertaining to professional work.
2.4 Accept and provide appropriate professional review.
2.5 Give comprehensive and thorough evaluations of computer systems and their impacts, including analysis of possible risks.
2.6 Perform work only in areas of competence.
2.7 Foster public awareness and understanding of computing, related technologies, and their consequences.
2.8 Access computing and communication resources only when authorized or when compelled by the public good.
2.9 Design and implement systems that are robustly and usably secure.

ACM Code of Ethics and Professional Conduct (3)

3. PROFESSIONAL LEADERSHIP PRINCIPLES.

A computing professional, especially one acting as a leader, should…

3.1 Ensure that the public good is the central concern during all professional computing work.
3.2 Articulate, encourage acceptance of, and evaluate fulfillment of social responsibilities by members of the organization or group.
3.3 Manage personnel and resources to enhance the quality of working life.
3.4 Articulate, apply, and support policies and processes that reflect the principles of the Code.
3.5 Create opportunities for members of the organization or group to grow as professionals.
3.6 Use care when modifying or retiring systems.
3.7 Recognize and take special care of systems that become integrated into the infrastructure of society.

ACM Code of Ethics and Professional Conduct (4)

4. COMPLIANCE WITH THE CODE.

A computing professional should…

4.1 Uphold, promote, and respect the principles of the Code.

4.2 Treat violations of the Code as inconsistent with membership in the ACM.

ethics.acm.org/code-of-ethics/other-codes/

The ACM Code of Ethics and Professional Conduct is likely not the only Code that applies to our members. Here we present resources for how to find the others.

Most Common

These codes apply to a significant number of our members, due to overlap between the constituencies of the ACM and the IEEE-CS.

- The Joint ACM/IEEE-CS Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice
- The IEEE Code of Ethics
- The ACM SIG Code of Conduct

Locality-based Codes

Most ACM members are also members of some local or national computer society, and many of those societies have their own codes. There are dozens of such codes, so we present just two illustrative examples here:

- The British Computer Society Code of Conduct for Members
- The Computer Society of India Code of Ethics

Find Everything

A very exhaustive collection of codes of ethics may be found at the IIT Center for the Study of Ethics in the Professions.